

Rektor Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jakub Białecki
ul. Partyzantów 16,
26-300 Opoczno

Znak sprawy: R.044.19.2025

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902; dalej: u.d.i.p.) oraz art. 64 § 2 w zw. z art. 14 § 1a i § 1d ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572; dalej: k.p.a.) wzywam Pana do uzupełnienia braków formalnych wniosku z 30 lipca 2025 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie udzielenia informacji o wszystkich wynikach punktowych kandydatów, którzy przystąpili do rekrutacji, bez przypisywania punktów do osoby, złożonego do Politechniki Bydgoskiej za pośrednictwem maila poprzez złożenie wniosku wraz z wymaganym podpisem – w ciągu 7 dni od dnia odbioru niniejszej korespondencji pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeżeli zamierza Pan prowadzić korespondencję przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, wówczas wniosek należy złożyć za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych organu t.j. AE:PL-86707-31199-DFJBE-28 albo elektronicznej skrzynki podawczej organu pod adresem skrytki ePUAP: /UTPBYPYDGOSZCZ/SkrytkaESP.

Wnioskiem przesłanym na skrzynkę poczty elektronicznej rektor@pbs.edu.pl zwrócono się o udostępnienie informacji publicznej m.in. w zakresie wszystkich wyników punktowych kandydatów, którzy przystąpili do rekrutacji, bez przypisywania punktów do osoby.

W przedmiotowej sprawie dysponent informacji po wstępnym badaniu wniosku doszedł do przekonania, że we wskazanym zakresie konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej, co w świetle art. 16 ust. 2 u.d.i.p. uzasadnia zastosowanie przepisów k.p.a. Przepisy ogólnego prawa administracyjnego procesowego stosuje się nie tylko do samej decyzji administracyjnej, lecz do całego postępowania zmierzającego do wydania takiej decyzji, w tym także do wymogów formalnych podania w postępowaniu administracyjnym (wyr. NSA z 19.6.2020 r., I OSK 1342/19, Legalis). Zgodnie z art. 63 § 3 *in principio* k.p.a. podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego. Przepis art. 14 § 1d k.p.a. stanowi, że pisma kierowane

do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy § 1a i 1b. W myśl art. 14 § 1a zd. 3 k.p.a. pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Wniosek z 30 lipca 2025 r. nie spełnia powyższego wymogu, dlatego konieczne jest zastosowanie niniejszego wezwania.

POUCZENIE

Art. 39 k.p.a. [Sposoby doręczania]

§ 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu.

§ 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem:

- 1) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo
- 2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

§ 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 i § 2 pkt 1, organ administracji publicznej doręcza pisma:

- 1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), albo
- 2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Art. 39¹ k.p.a. [Doręczenie drogą elektroniczną] W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1, pisma doręcza się stronie lub innemu uczestnikowi postępowania na:

- 1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych", a w przypadku pełnomocnika - na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w podaniu, albo
- 2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony lub innego uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Marek Adamski

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat – w trybie doręczenia elektronicznego PUH
2. a/a.